의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 에스티에스 주식회사

【특허고객번호】 1-2004-018972-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 다해

【대리인번호】 9-2011-100141-6

【지정된변리사】 고병록

【포괄위임등록번호】 2012-071897-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0000655

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0673255-99

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 다해 (서명 또는 인)

의견내용

1. 특허출원번호 10-2014-0000655(이하 '출원발명'이라 함)에 대한 의견제출통지서에서 일본 공개특허공보 특개2007-227491(이하 '인용발명 1'이라 함) 및 일본 공개특허공보 특개2007-012932(이하 '인용발명 2'라고 함)으로부터 용이하게 발명될 수 있으므로 특허법 제29조제2항에 의하여 등록을 받을 수 없다고 지적되었습니다.

또한 청구항 1에 기재된 내용이 명확하지 못하여 특허법 제42조제4항제2호에 의하여 등록을 받을 수 없다고 지적되었습니다.

이와 같은 지적에 대하여 출원인은 필요한 보정을 하여 지적된 거절이유를 극복하고자 합니다.

2. 보정 내용

청구항 1 및 4를 각각 아래와 같이 보정하고, 청구항 3 및 4를 보정된 내용에 따라 보정하였습니다.

청구항 1

테이프의 이송 위치를 탐지하기 위한 위치 탐지 센서에 있어서,

구동 수단의 작동에 의하여 회전이 제어되어 상기 테이프의 이송 거리를 제어하고, **상기 테이프의 이송 홀에 맞물리는 이빨이 형성된 맞물림 유닛(124)**을 가지는 이송 수단(12);

이송 수단(12)에 배치되어 이송 수단(12)과 함께 회전하면서 서로 다른 각에서 서로 다른 자기장을 가지는 자기 발생 유닛(122);

자기 발생 유닛(122)에서 발생되는 자기장을 탐지하여 이송 수단(12)의 위치를 결정하는 자기 센서(111);

자기 발생 유닛(122)의 둘레 면을 따라 형성된 기준 피치 유닛(123); 및

이송 수단(12)의 특정 부분의 탐지가 가능한 회전 탐지 센서(112);를 포함하고,

상기 **기준 피치 유닛(123)은 상기 테이프를 이송시키는 맞물림 유닛(124)의 피치와 동일한 피치를 가지도록 원주 방향을 따라 형성된 이빨을 가지는 것**을 특징으로 하는 위치 탐지 센서.

청구항 4

캐리어 테이프의 이송 위치를 보정하는 방법에 있어서,

상기 테이프의 직접 이송에 의하여 이송 수단 각각의 피치에 대한 오차 또는 보정 값을 결정하여 저장하는 단계;

상기 각각의 피치에 대응되는 자기장이 결정되고, 자기장을 탐지하여 피치가 특정되는 단계;

부품이 수용된 테이프가 이송 수단에 의하여 이송되고, 상기 이송 수단의 정해진 위치가 상기 자기장에 의하여 탐지되는 단계;

상기 자기장에 의하여 탐지된 위치로부터 픽업 위치까지 피치가 탐지되는 단계; 및

상기 각각의 피치에 대한 오차 또는 보정 값이 적용되어 상기 테이프가 이송되는 단계;를 포함하고,

상기 **픽업 위치까지 피치는 상기 이송 수단과 동일한 회전 속력으로 회전되고, 상기 이송 수단의 각각의 피치와 동일한 피치를 가지도록 자기 발생 유닛의 둘레 면을 따라 배치된 기준 피치 유닛의 이빨이 특정 지점을 통과하는 것을 탐지하는 것에 의하여 탐지되는** 것을 특징으로 하는 위치 보정 방법.

3. 출원발명의 진보성

가. 기재 불비와 관련하여 기준 피치 유닛(123)이 이송 수단(12)에 형성된 맞물림 유닛(124)과 동일한 피치를 가지는 것으로 보정하여 출원발명을 명확히 하였습니다.

나. 출원발명의 청구항 4

- 출원발명의 청구항 4에 기준 피치 유닛(123)의 이빨을 탐지하는 것에 의하여 픽업 위치에서 피치를 탐지하는 특징을 추가하였습니다.

이와 같은 한정에 의하여 청구항 4는 인용발명 1 및 2에 대하여 진보성을 가진다고 할 것입니다.

4. 결론

위에서 설명을 드린 것처럼, 적법한 보정을 통하여 지적된 거절이유를 극복한 출원발명에 대하여 다시 심사하시어 등록을 허여하는 결정을 내려주시기 바랍니다.